

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

## ANEXO DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

### Datos personales del titular

Nombre y apellidos JOAQUIM VILELLA PALOMARESNIF / NIE 040560136GDomicilio CL DEULOFEU 20

### Datos personales del cotitular

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

NIF / NIE \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

### Datos personales del fiador

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

NIF / NIE \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_



**Importante:** Este documento incluye información sobre cómo Cetelem usa los datos personales del titular. En caso de que el contrato tenga un segundo titular (cotitular) o un fiador, esta información también es para ellos. En este documento, el titular, el cotitular y el fiador serán llamados conjuntamente “el interesado”.

**El interesado puede consultar información actualizada en todo momento sobre cómo Cetelem trata sus datos en <https://www.cetelem.es/proteccion-de-datos>**

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

## 1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

**El responsable del tratamiento de sus datos personales es Banco Cetelem, S.A.U., (en adelante, “Cetelem”), con NIF A-78650348 y domicilio en paseo de los Melancólicos 14 A, 28005 Madrid.**

El interesado puede **contactar con Cetelem** en cualquier momento a través de cualquiera de las siguientes vías:

- **Correo electrónico:** SAC-quejasyreclamaciones@cetelem.es
- **Correo postal:** paseo de los Melancólicos 14 A, 28005 Madrid.
- **Teléfono:** 900 505 969.

En sus comunicaciones con Cetelem, **el interesado debe indicar su nombre, apellidos y DNI, cuando sea preciso para una debida identificación**, así como otros datos necesarios de acuerdo con la política de identificación de Cetelem.

## 2. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES

**Cetelem puede tratar los siguientes datos personales sobre el interesado**, en el caso de ser necesarios para llevar a cabo una o varias de las finalidades que se detallan más adelante:

- Información de identificación:** nombre y apellidos, número del pasaporte, DNI, NIE, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, fotografía, dirección IP.
- Datos de contacto:** dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono.
- Situación familiar:** estado civil, número de hijos.
- Situación fiscal:** número de identificación fiscal, situación fiscal.
- Formación y empleo:** nivel de estudios, empleo, nombre del empleador, retribución, situación en la TGSS.
- Datos bancarios, financieros y sobre operaciones:** detalles de la cuenta bancaria, número de tarjetas de crédito, transferencias de dinero, perfil inversor declarado, historial crediticio, deudas y gastos, incidentes de pago, información de las operaciones (número de cuenta destino / origen, datos personales de beneficiario/s e interviniente/s).

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

- g) Interacciones:** informes de contacto en oficinas; uso de webs, redes sociales o app de Cetelem; datos de seguimiento y conexión recabados mediante cookies; conexión a servicios online; dirección IP; registro de las reuniones, llamadas, chats, correos electrónicos, entrevistas y conversaciones telefónicas.
- h) Hábitos y preferencias** sobre productos y servicios de Cetelem; sobre información bancaria, financiera y operaciones; sobre sus interacciones con Cetelem según el punto anterior.
- i) Imágenes** grabadas.
- j) Geolocalización:** cajeros donde el titular saca dinero de un cajero; establecimientos donde el titular compra con la tarjeta, uso de la app.
- k) Solvencia:** deudas, scoring de riesgo crediticio.

Además, Cetelem podrá usar categorías especiales de datos en determinados casos. Para ello, en algunos casos Cetelem necesitará el consentimiento explícito del interesado:

- a) Datos biométricos:** huella dactilar, patrón de voz, patrón facial o patrón de firma.
- b) Datos sobre la salud:** Cetelem no pedirá al interesado datos personales relacionados con sus orígenes raciales o étnicos, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos ni datos relacionados con su orientación o vida sexual.

### 3. ORIGEN DE LOS DATOS

**Cetelem podrá obtener datos personales del interesado de fuentes internas y fuentes externas**, siempre de acuerdo con la normativa aplicable. En concreto, Cetelem podrá usar datos obtenidos de las siguientes fuentes:

- a) Directamente del interesado**, que los comunica a Cetelem para la contratación y gestión de un producto financiero.
- b) Administración Pública.** En particular, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_**c) Listas de sancionados y de personas expuestas políticamente (PEP)**

para determinar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo durante la relación contractual.

**d) Sistemas de información crediticia** (también denominados “ficheros de solvencia patrimonial y crédito”). En concreto:

- Fichero Asnef, gestionado por Asnef-Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito S.L. El interesado puede encontrar más información en <https://www.equifax.es/ederechos/Index>.
- Fichero Badexcug, gestionado por Experian Bureau de Crédito S.A.U. El interesado puede encontrar más información en <https://www.experian.es/legal/salir-fichero/tratamiento-datos>.

**e) Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).****f) Ficheros de prevención del fraude.** En particular:

- Confirma: <https://confirmasistemas.es/fichero-confirma>
- Hunter: <https://asociacioncontraelfraude.com/hunter/>
- FraudNet de Experian: <https://www.experian.es/soluciones-empresas/necesidades-empresa/identidad-y-fraude/fraudnet>

**g) Empresas pertenecientes al Grupo BNP Paribas.** El interesado puede consultar la lista actualizada de empresas en España en [www.cetelem.es/proteccion-de-datos](http://www.cetelem.es/proteccion-de-datos)). Cetelem podrá obtener datos de empresas del Grupo cuando el interesado haya dado su consentimiento para la cesión de sus datos o cuando sea necesario por razones administrativas internas, de conformidad con la normativa aplicable.**h) Terceras empresas,** cuando el interesado les haya dado su consentimiento para la cesión de sus datos a Cetelem.**i) Operaciones.**

## 4. BASES LEGALES Y FINALIDADES

### 4.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL INTERESADO Y CETELEM

**Cetelem usa datos del interesado, así como aquellos obtenidos a través de las operaciones, sobre la base legal de la ejecución del contrato para alcanzar las siguientes finalidades:**

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

- a) Valorar y decidir sobre su solicitud de préstamo o crédito.
- b) Gestionar la relación contractual.
- c) Elaborar perfiles relacionados con su capacidad de solvencia.

**Para alcanzar esas finalidades, Cetelem usará los datos que el interesado le proporcione y otros datos que Cetelem obtenga de terceros.** En particular:

- Central de Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE).
- Fichero Asnef, gestionado por Asnef-Equifax.
- Fichero Badexcug, gestionado por Experian Bureau de Crédito.
- Ficheros de prevención del fraude Confirma, Hunter y FraudNet de Experian.

Los datos obtenidos de las fuentes anteriores son necesarios para la valoración del riesgo de crédito, la prevención del fraude y la gestión del contrato. **Cetelem podrá consultar datos en las fuentes anteriores durante toda la relación contractual.** La finalidad es controlar el riesgo de crédito y la capacidad del interesado de cumplir sus obligaciones financieras. De este modo, Cetelem evita que el interesado se endeude por encima de sus posibilidades y da cumplimiento a la normativa sobre crédito responsable.

**El interesado debe facilitar todos los datos personales que Cetelem le pida cuando sean necesarios** para el estudio de su solicitud de préstamo o crédito. Determinados datos también serán necesarios para la gestión del contrato. Estas operaciones no se podrán realizar si el interesado se niega a proporcionar sus datos.

**Cetelem tratará los datos personales del interesado, así como aquellos obtenidos a través de las operaciones, durante toda la relación contractual** con la finalidad de realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la operativa del préstamo o crédito.

## 4.2. OBLIGACIONES LEGALES DE CETELEM

Cetelem deberá tratar datos personales para cumplir con las obligaciones legales, entre las que destacan de forma principal las detalladas a continuación:

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

#### **4.2.1. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**

Cetelem debe cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Una de las obligaciones que prevé esta normativa es la **correcta verificación de la identidad del interesado, los intervinientes de las operaciones y la naturaleza de la operación financiera solicitada**, así como el origen y destino de los fondos. Para ello, Cetelem tiene en cuenta los datos que el interesado facilita en la solicitud de préstamo o del crédito, así como aquellos obtenidos a lo largo de la relación contractual, relativos a su lugar de residencia; nacimiento y nacionalidad; imagen; firma; su actividad profesional; los productos, servicios, operaciones efectuadas o solicitadas; y los canales de contratación o uso de los productos o servicios Cetelem; también usa la información que obtiene sobre el interesado y de las operaciones de listas de sancionados y de personas expuestas políticamente (PEP).

**Cetelem utiliza herramientas que permiten la toma de decisiones automatizadas para descartar las operaciones que no cumplan con la normativa aplicable** (scoring de riesgo AML y cruce con listas de sancionados).

El interesado tiene **derecho** a:

- Solicitar intervención humana.
- Expresar su punto de vista.
- Impugnar la decisión automatizada.
- Oponerse a la toma de decisiones automatizadas cuando tengan consecuencias jurídicas.

El interesado podrá ejercer estos derechos **en el momento de la solicitud o durante la vigencia del contrato siguiendo el proceso que se detalla más adelante.**

En caso de que Cetelem sepa o sospeche que el interesado, o intervinientes en las operaciones, están vinculados a un caso de prevención del blanqueo o de financiación del terrorismo, podría estar obligado a **comunicar sus datos a:**

- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).



Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

- Juzgados y tribunales.
- Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

#### **4.2.2. Comunicación de datos a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE):**

Cetelem está obligado a proporcionar a la CIRBE determinados datos personales. En concreto, los **datos necesarios para identificar al interesado, identificar el tipo y número de operación, las características que afecten al importe de la deuda y su devolución.**

#### **4.2.3. Cumplimiento de otras normativas**

Cetelem usará los datos personales del interesado, así como aquellos derivados de las operaciones, para **cumplir con los criterios de las autoridades competentes** (entre otras, Banco de España o Banco Central Europeo) y con las obligaciones económicas, financieras o de información que **otras normativas** establecen, como son normativa en materia tributaria, la normativa de crédito y préstamo responsable, la normativa de reforma del sistema financiero o en cumplimiento de requerimientos y oficios judiciales.

### **4.3. INTERÉS LEGÍTIMO DE CETELEM**

Cetelem podrá usar los datos del interesado con base en su interés legítimo, respetando siempre sus derechos y libertades según la normativa aplicable. El interesado podrá ejercer en cualquier momento su derecho de oposición.

#### **4.3.1. Envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos sobre productos similares a los contratados, previo perfilado con fuentes internas**

Cetelem podrá tratar los datos personales del interesado para **enviarle comunicaciones comerciales medios electrónicos acerca de productos y servicios similares a los que tenga contratados con Cetelem.** Este

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

tratamiento de datos ocurre sobre la base legal del interés legítimo de Cetelem y, por tanto, no es necesario el consentimiento del interesado.

**Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales según el perfil del interesado.** Cetelem realiza este perfil con la información que tiene acerca del interesado y según su comportamiento previo. En particular, Cetelem tendrá en cuenta las operaciones habituales del interesado, sus hábitos de consumo y su comportamiento de pago. Según este perfil, Cetelem le enviará comunicaciones comerciales sobre productos que se adaptan mejor a los intereses y necesidades del interesado. Cetelem ha analizado el interés legítimo a través de la oportuna ponderación, disponible para el interesado previa solicitud, y entiende que el interesado tiene expectativas razonables de recibir este tipo de información comercial sin vulnerar sus intereses y libertades.

**El interesado tiene la posibilidad de oponerse a este tratamiento de datos según el procedimiento previsto en el punto 7** sobre derechos del interesado.

#### **4.3.2. Intercambio de información con sistemas de información crediticia**

**Cetelem verifica la solvencia del interesado y su riesgo crediticio en el momento de la solicitud del préstamo o crédito.** Si el análisis es correcto, Cetelem aprobará la solicitud y las partes firmarán el contrato. En ese caso, **Cetelem también podrá analizar la solvencia y riesgo crediticio del interesado durante la vigencia del contrato para comprobar** que puede seguir asumiendo sus obligaciones de pago.

**Cetelem podrá solicitar información sobre el historial crediticio del interesado a sistemas de información crediticia.** En particular:

- Fichero Asnef, gestionado por Asnef-Equifax.
- Fichero Badexcug, gestionado por Experian Bureau de Crédito.
- Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

Además, **si el interesado incumple sus obligaciones de pago durante la vigencia del contrato, Cetelem podrá comunicar los datos del interesado y**



Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

**de la deuda a esos sistemas de información crediticia.** El interesado puede obtener más información sobre esto en el punto 5 sobre destinatarios de los datos.

Cetelem respetará la normativa aplicable y los derechos y libertades del interesado cuando comunique sus datos a los sistemas de información crediticia.

### **4.3.3. Utilización de herramientas de análisis de solvencia y riesgo crediticio (scoring)**

**Para analizar la solvencia y el riesgo crediticio del interesado, Cetelem usa herramientas de análisis automático del riesgo (scoring).** Estas herramientas analizan los datos del interesado para detectar patrones y predecir comportamientos futuros relevantes para la correcta ejecución del contrato.

Estas herramientas también pueden adoptar **decisiones de manera automatizada. El interesado tiene derecho a:**

- Solicitar intervención humana.
- Expresar su punto de vista.
- Impugnar la decisión automatizada.
- Oponerse a la toma de decisiones automatizadas cuando tengan consecuencias jurídicas.

El interesado podrá ejercer estos derechos **en el momento de la solicitud o durante la vigencia del contrato** a través del procedimiento que se detalla más adelante.

**Cetelem analiza a través de estas herramientas distintos datos personales sobre el interesado.** En particular:

- a) Datos personales que el interesado proporciona directamente a Cetelem en su solicitud.
- b) Datos personales derivados de la relación entre Cetelem y el interesado.

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_**c)** Datos personales que Cetelem obtiene de sistemas de información crediticia.

- Fichero Asnef, gestionado por Asnef-Equifax.
- Fichero Badexcug, gestionado por Experian Bureau de Crédito.
- Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

#### **4.3.4. Prevención del fraude y seguridad**

**Cetelem trata los datos del interesado, así como aquellos incluidos en las operaciones, para prevenir fraudes o conductas ilícitas.** Por ejemplo, la suplantación de identidad o el robo de contraseñas. El objetivo es proteger los intereses del interesado y del resto de clientes, siempre respetando sus derechos y las garantías previstas en la normativa aplicable.

Para ello, **Cetelem analiza los siguientes datos:**

- Datos que el interesado e intervinientes en las operaciones proporcionan directamente a Cetelem o a través de las operaciones.
- Datos que Cetelem deduce acerca del interesado, como patrones de comportamiento o localización.
- Datos que Cetelem obtenga de entidades especializadas en la prevención del fraude, como los ficheros Confirma, Hunter y FraudNet de Experian. El interesado puede obtener más información sobre esto en el punto 5 sobre destinatarios de los datos.

Si detecta cualquier intento de fraude, Cetelem informará al interesado de conformidad con la normativa aplicable. Si es necesario, Cetelem podrá solicitar al interesado información adicional para confirmar si se trata de un intento de fraude o no.

Asimismo, con esta finalidad, así como para la seguridad e integridad de las personas (clientes, empleados, prospectos o terceros), **Cetelem graba imágenes mediante cámaras de videovigilancia colocadas en sus oficinas.**

#### **4.3.5. Encuestas de calidad y satisfacción**

**Cetelem podrá enviar encuestas al interesado.** La finalidad de estas encuestas es **conocer la opinión de los clientes sobre los productos de**



Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

**Cetelem y sobre el trato recibido** en su interacción con Cetelem. Cetelem tendrá en cuenta los comentarios y sugerencias del interesado **para mejorar sus productos y servicios.**

#### **4.4. CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES**

**Cetelem usará los datos del interesado con fines publicitarios adicionales si el interesado ha dado su consentimiento previamente.**

**El interesado puede marcar a continuación si consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades publicitarias explicadas.** El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

##### **4.4.1. Comunicaciones comerciales sobre productos financieros y de seguros de entidades del Grupo BNP Paribas en España**

NO **Yo, como titular del contrato, consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de productos financieros y de seguros de entidades del Grupo BNP Paribas en España.** Estas comunicaciones podrán incluir **información sobre ofertas de seguros** mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones por **cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp.** Entiendo que **Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas.** Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá **mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.**

\_\_\_\_ **Yo, como cotitular del contrato, consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de productos financieros y de seguros de entidades del Grupo BNP Paribas en España.** Estas comunicaciones podrán incluir **información sobre ofertas de seguros** mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones **por cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp.** Entiendo que **Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me**

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

**envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas.** Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá **mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.**

\_\_\_\_ **Yo, como fiador del contrato, consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de productos financieros y de seguros de entidades del Grupo BNP Paribas en España.** Estas comunicaciones podrán incluir información sobre ofertas de seguros mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones por cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp. Entiendo que Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas. Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá **mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.**

#### **4.4.2. Comunicaciones comerciales sobre productos de terceras empresas**

NO **Yo, como titular del contrato, consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de terceras empresas colaboradoras.** Las comunicaciones incluirán información sobre los sectores financiero, ocio, formación, gran consumo, editorial, automoción, energía, agua, electrodomésticos, informática, muebles, cocina, textil, deporte y reformas del hogar. Entiendo que las comunicaciones pueden incluir también **información sobre ofertas de seguros** mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones **por cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp.** Entiendo que Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas. Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá **mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.**

\_\_\_\_ **Yo, como cotitular del contrato, consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de terceras empresas colaboradoras.** Las comunicaciones incluirán información sobre los sectores

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

financiero, ocio, formación, gran consumo, editorial, automoción, energía, agua, electrodomésticos, informática, muebles, cocina, textil deporte y reformas del hogar. Entiendo que las comunicaciones pueden incluir también **información sobre ofertas de seguros** mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones por cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp. Entiendo que Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas. Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.

Yo, como **fiador del contrato**, **consiento expresamente que Cetelem me envíe comunicaciones comerciales de terceras empresas colaboradoras.** Las comunicaciones incluirán información sobre los sectores financiero, ocio, formación, gran consumo, editorial, automoción, energía, agua, electrodomésticos, informática, muebles, cocina, textil deporte y reformas del hogar. Entiendo que las comunicaciones pueden incluir también **información sobre ofertas de seguros** mediados por Banco Cetelem, S.A.U. OBSV. Entiendo que Cetelem podrá enviarme estas comunicaciones **por cualquier medio, incluidos medios electrónicos como SMS, MMS, correo electrónico y WhatsApp.** Entiendo que **Cetelem podrá personalizar las comunicaciones comerciales que me envíe mediante elaboración de un perfil con datos obtenidos de sistemas de información crediticia y otras fuentes externas.** Entiendo que este tratamiento de datos ocurrirá **mientras esté vigente el contrato y durante los 24 meses siguientes.**

## 5. DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Cetelem conservará los datos del interesado y de los obtenidos a través de las operaciones dentro de la **Unión Europea o en países con un nivel de seguridad equivalente**, declarados de nivel de protección adecuado por la Comisión Europea o con garantías adecuadas a través de las cláusulas tipo adoptadas por la Comisión Europea.

Por otra parte, **Cetelem podrá comunicar los datos del interesado a las siguientes entidades:**





Nº v: 1

Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato:

**a) Sistemas de información crediticia** (también denominados “ficheros de solvencia patrimonial y crédito”). En concreto:

- Fichero Asnef, gestionado por Asnef-Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito S.L. El interesado puede encontrar más información en <https://www.equifax.es/ederechos/Index>.
- Fichero Badexcug, gestionado por Experian Bureau de Crédito S.A.U. El interesado puede encontrar más información en <https://www.experian.es/legal/salir-fichero/tratamiento-datos>.

**b) Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).**

**c) Fichero Confirma:** <https://confirmasistemas.es/fichero-confirma>

El interesado queda informado de la **comunicación de los datos de la presente solicitud al Fichero Confirma, cuya finalidad es el cotejo de solicitudes y operaciones registradas en el Fichero por parte de las entidades participantes para detectar posibles fraudes en la contratación.**

La base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal es el **interés legítimo de los corresponsables del tratamiento de prevenir el fraude (Considerando 47 RGPD), para evitar posibles consecuencias económicas negativas y eventuales incumplimientos legales por parte del interesado.** La consulta al Fichero Confirma resulta idónea en atención al fin perseguido, y proporcional en relación con el beneficio obtenido por los corresponsables del tratamiento y el impacto en la privacidad de los solicitantes. Asimismo, el tratamiento de datos se enmarca en las expectativas razonables de los interesados al tratarse de una práctica común y producirse en el marco de una solicitud de contratación o durante la relación. Para evitar perjuicios y consecuencias negativas para los solicitantes se han adoptado medidas técnicas y organizativas para reforzar la confidencialidad y seguridad de esta información.

El plazo máximo de conservación de los datos será de **cinco años.**

**Los corresponsables del tratamiento son las entidades adheridas al Reglamento del Fichero Confirma,** siendo el encargado del tratamiento Confirma Sistemas de Información, S.L., con domicilio en la avenida de la



Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

Industria, 18, Tres Cantos (28760) Madrid. El interesado podrá consultar el listado de entidades que actualmente están adheridas al Reglamento del Fichero Confirma en la website [www.confirmasistemas.es](http://www.confirmasistemas.es)

Podrán participar en el Fichero Confirma las entidades que se adhieran a su Reglamento y que en su ámbito de actividad pueda ser objeto de fraude en la contratación.

**Los datos comunicados al Fichero Confirma podrán ser consultados por las entidades adheridas** al Reglamento del Fichero Confirma. No está prevista la transferencia de datos a un tercer país u organización internacional.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, **los interesados podrán ejercer sus derechos** de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, a no ser objeto de decisiones automatizadas individuales con efectos jurídicos, y portabilidad, **dirigiéndose al domicilio del encargado del tratamiento, CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.** en la dirección arriba indicada. Asimismo, los interesados podrán hacer uso de su derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control.

CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. ha nombrado un **Delegado de Protección de Datos con quien el interesado podrá contactar a través del correo electrónico [dpo@confirmasistemas.es](mailto:dpo@confirmasistemas.es)** para las solicitudes en materia de privacidad relacionadas con el Fichero Confirma.

**d) Fichero Hunter:** <https://asociacioncontraelfraude.com/hunter/>

**Cetelem comunicará los datos de la solicitud del interesado al Fichero Hunter.** El responsable de este fichero es la Asociación Española de Empresas contra el Fraude.

Los datos de la solicitud del interesado serán comparados con otros datos de solicitudes de financiación, uso de vehículos (renting), créditos al consumo o emisión de tarjetas que figuren en el Fichero Hunter. **El objetivo es prevenir el fraude y detectar información potencialmente fraudulenta en el proceso de aprobación del servicio.**

Si se detectan datos inexactos, irregulares o incompletos, Cetelem estudiará con más detalle la solicitud del interesado. Además, los datos serán incluidos en el Fichero como fraudulentos y otras entidades adheridas podrán

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato: \_\_\_\_\_

consultarlos. Las entidades adheridas pertenecen a los siguientes sectores: financiero, emisores de tarjetas, medios de pago, telecomunicaciones, renting, aseguradoras, compra de deuda, inmobiliario, suministro de energía y agua, facturación periódica y pago aplazado. La lista de entidades adheridas al Fichero Hunter está en [www.asociacioncontraelfraude.org](http://www.asociacioncontraelfraude.org).

**El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento u oposición de sus datos** ante el responsable del fichero por cualquiera de las siguientes vías:

- Correo postal: Apartado de Correos 2054, 28002 Madrid.
- Correo electrónico: [protecciondedatos@asociacioncontraelfraude.org](mailto:protecciondedatos@asociacioncontraelfraude.org)

- e) Agrupaciones de interés económico** dedicadas a todas las actividades necesarias para la gestión del préstamo o del crédito. En particular, Cetelem Servicios Informáticos, A.I.E. y Cetelem Gestión, A.I.E.).
- f) Prestadores de servicios que actúan** como encargados de tratamiento de sus datos personales y que actúan en nombre y por cuenta de Cetelem para tramitar la solicitud de servicios, prestar los servicios contratados o gestionar los datos una vez finalizada la relación contractual.
- g) Empresas pertenecientes al Grupo BNP Paribas.** El interesado puede consultar la lista actualizada de empresas en España en [www.cetelem.es/proteccion-de-datos](http://www.cetelem.es/proteccion-de-datos)). Cetelem podrá comunicar datos a otras empresas del Grupo cuando el interesado haya dado su consentimiento para la cesión de datos con fines comerciales o cuando sea necesario por razones administrativas o de control en base a interés legítimo.
- h) Terceras empresas** cuando el interesado haya consentido la cesión de sus datos, si dicho consentimiento es necesario según la normativa aplicable.
- i) Entidades que forman parte del sistema bancario** y cuyo intercambio de datos personales sea necesario para llevar a cabo las operaciones para la ejecución del contrato.

## 6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Cetelem conservará los datos del interesado durante toda la relación contractual, así como aquellos obtenidos a través de las operaciones durante

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

10 años, para la prestación de los servicios contratados de conformidad con las finalidades descritas con anterioridad.

**Una vez terminado el contrato, Cetelem conservará los datos durante los plazos necesarios para cumplir con las leyes aplicables, atender reclamaciones o responder a requerimientos** de las autoridades judiciales, administrativas o de los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, los datos se conservarán durante **15 años después de la terminación del contrato**, manteniéndose estos datos en los sistemas de Cetelem durante los primeros 5 años para efectuar los tratamientos que correspondan de conformidad con las leyes aplicables. Posteriormente, sólo se conservarán los datos bloqueados mínimos necesarios para dar contestación a reclamaciones del interesado, requerimientos de la administración pública o juzgados y tribunales. Este plazo incluye la obligación de conservación de 10 años previsto en la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

## 7. DERECHOS DEL INTERESADO

El interesado puede ejercer ante Cetelem los siguientes **derechos**:

- Derecho a **acceder** a información sobre el tratamiento de sus datos, como las categorías de datos tratadas, las finalidades del tratamiento, las bases legales, el plazo de conservación o las entidades a las que Cetelem ha comunicado los datos, entre otras cuestiones.
- Derecho a **rectificar** sus datos erróneos, incompletos, inexactos u obsoletos.
- Derecho a **suprimir** sus datos cuando ya no sean necesarios.
- Derecho a un tratamiento de datos **limitado** en las condiciones previstas legalmente.
- Derecho a **oponerse** a los tratamientos basados en el interés legítimo de Cetelem.
- Derecho a **oponerse a la toma de decisiones automatizadas** que tengan efectos jurídicos sobre el interesado, salvo que ese tratamiento de datos esté autorizado legalmente o sea necesario para la ejecución de un contrato.

Nº v: 1Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

- Derecho a la **portabilidad** de sus datos para poder comunicarlos a otro responsable del tratamiento.

**El interesado puede ejercer estos derechos contactando con el Servicio de Atención al Cliente de Cetelem** por cualquiera de las siguientes vías:

- **Correo postal:** el Servicio de Atención al Cliente de Cetelem, paseo de los Melancólicos 14 A, 28005 Madrid.
- **Correo electrónico:** SAC-quejasyreclamaciones@cetelem.es

**En caso de que el interesado no esté conforme** con la gestión de sus derechos en materia de protección de datos o tenga alguna duda o consulta respecto al tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de cualquiera de las siguientes vías:

- DPO, paseo de los Melancólicos 14 A, 28005, Madrid.
- dpo@cetelem.es

El interesado tiene **derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.**



Nº v: 1

Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato:

## DEFINICIONES



Esta tabla incluye definiciones simples para facilitar la comprensión general de este documento. Las definiciones incluidas no tienen carácter contractual ni obligan a Cetelem en su relación con el interesado.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agrupaciones de interés económico</b>                     | Unión de dos o más empresas independientes para colaborar y alcanzar objetivos económicos comunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Categorías especiales de datos</b>                        | Tipo de datos especialmente sensibles y que deben usarse con mayores garantías que el resto de datos. En concreto: origen étnico o racial, las opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. |
| <b>Central de Información de Riesgos del Banco de España</b> | Servicio público del Banco de España. Es una base de datos en la que constan los préstamos, créditos, avales y riesgos en general que las entidades financieras tienen con sus clientes.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cookies</b>                                               | Pequeños archivos que se descargan durante la navegación en una web o app y que recopilan información sobre la navegación del usuario. Por ejemplo, tiempo dedicado en una web o espacios web visitados.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cotitular</b>                                             | Persona que firma el contrato de préstamo o crédito junto con otro titular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datos biométricos</b>                                     | Información personal relativa a las características físicas o fisiológicas únicas del ser humano. Por ejemplo, su huella dactilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Nº v: 1

Nº de autorización: 6089657978 Nº de contrato:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato personal</b>                     | Cualquier información que identifica, directa o indirectamente, a una persona.                                                                                                                                 |
| <b>Decisiones automatizadas</b>          | Conclusiones sobre una persona que se toman mediante el uso de herramientas informáticas, sin intervención de un ser humano.                                                                                   |
| <b>Delegado de protección de datos</b>   | Persona o la entidad dedicada a garantizar la protección de datos personales en una empresa.                                                                                                                   |
| <b>Fiador</b>                            | Persona que responde por el titular si este incumple.                                                                                                                                                          |
| <b>Ficheros de prevención del fraude</b> | Bases de datos que incluyen información personal sobre solicitantes de productos y servicios financieros o de otra clase. Permiten a las empresas consultar esos datos para detectar operaciones fraudulentas. |
| <b>Geolocalización</b>                   | Tratamiento de los datos de localización o ubicación geográfica de una persona en un momento concreto.                                                                                                         |
| <b>Historial crediticio</b>              | Informe que contiene información sobre las deudas de una persona.                                                                                                                                              |
| <b>Interesado</b>                        | Persona física titular de datos personales.                                                                                                                                                                    |
| <b>Interés legítimo</b>                  | Base legal para tratar datos personales. Cetelem puede tratar datos personales con base en su interés legítimo si asegura que no vulnera los derechos y libertades del interesado.                             |
| <b>Personas expuestas políticamente</b>  | Personas con responsabilidad pública (como los políticos) y que podrían estar involucrados en operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo más fácilmente.                               |
| <b>Renting de vehículos</b>              | Contrato de alquiler de vehículo a cambio de una cuota mensual fija.                                                                                                                                           |







Nº v: 1

Nº de autorización: 6089657978      Nº de contrato: \_\_\_\_\_

|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo crediticio</b>                  | Posible pérdida que asume Cetelem como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del interesado.                                                                                                 |
| <b>Scoring</b>                            | Sistema de evaluación bancaria que permite predecir la posibilidad de impago de un préstamo o crédito.                                                                                                                   |
| <b>SEPBLAC</b>                            | Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. |
| <b>Sistemas de información crediticia</b> | Bases de datos externas donde Cetelem puede consultar los datos del interesado para conocer su solvencia.                                                                                                                |
| <b>Tratar datos</b>                       | Usar datos.                                                                                                                                                                                                              |

En PUIGCERDA a 30 de MARZO de 2026

|                      |                  |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma del Titular/es | Firma del Fiador | Banco Cetelem, S.A.U.<br>p.p.<br> |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|